



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

LEI N.º 1518/2023

DISPÕE SOBRE A APREENSÃO E MANEJO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para os efeitos desta Lei entende-se como:

I - Animais de grande porte: equinos, bovinos, asininos, suínos, bubalino, caprinos e ovinos;

II - Estado de soltura: animais em tropel, criados ou transportados de maneira desordenada ou não apropriada, sem o devido acompanhamento ou assistência do seu Tutor ou Responsável;

III - Animais soltos: todo e qualquer animal doméstico de grande porte ou errante encontrado em vias públicas ou em locais de acesso público, desacompanhados de seu Tutor ou Responsável;

IV - Animal Abandonado: todo animal encontrado em vias públicas ou em propriedades alheias ao seu tutor ou responsável, desacompanhados dos mesmos e que após tomadas as medidas administrativas determinadas nesta Lei não tenham sido procurados pela parte interessada, no prazo de 07 (sete) dias corridos;

V - Tutor: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, entidade sem fins lucrativos ou grupo de pessoas organizadas com ou sem registro oficial ligadas por vínculo de amizade ou vizinhança que não sendo responsável que se coloca na posição de guardião de animal solto ou abandonado, provendo de alimentação, assistência médica e acomodações adequadas sem, contudo, retirá-lo da via pública ou local que utilize como moradia;

VI - Responsável: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado e entidade sem fins lucrativos, responsável legal pela guarda do animal, seja ele advindo de ninhada, transferência, compra, adoção ou simplesmente recolhido de vias ou logradouros públicos.

VII - Maus-tratos: toda e qualquer ação ou omissão que cause dor ou sofrimento, conforme Art. 5º da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 8145/18, tais como:

a) mantê-los sem abrigo ou em lugares com condições inadequadas ao seu porte e espécie ou que lhes ocasionem desconforto físico ou mental;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

- b) privá-los de necessidades básicas, tais como alimento adequado à espécie e água;
- c) lesionar ou agredir os animais (por espancamento ou lapidação, por instrumentos cortantes ou contundentes, por substâncias químicas, escaldantes ou tóxicas, por fogo ou outros), prática ou atividade capaz de causar sofrimento, dano físico, mental ou morte;
- d) abandoná-los em quaisquer circunstâncias;
- e) obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças, inclusive a ato que resulte em sofrimento, objetivando a obtenção de esforços ou comportamento que não se alcançariam senão sob coerção;
- f) castigá-los física ou mentalmente, ainda que para aprendizagem ou adestramento;
- g) criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos desprovidos de higienização (limpeza e desinfecção) ou mesmo em ambientes e situações que contrariem as normas e instruções dos órgãos competentes;
- h) utilizá-los em confrontos ou lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes;
- i) provocar envenenamento, mortal ou não;
- j) não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia seja necessária;
- k) exercitá-los ou conduzi-los presos a veículo motorizado em movimento;
- l) exploração de matrizes animais com repetidas crias a cada período reprodutivo;
- m) abusá-los sexualmente; a prática de zoofilia;
- n) enclausurá-los com outros que os molestem;
- o) promover distúrbio psicológico e comportamental em situação de distress ou em condições que não permitam a expressão de seus comportamentos naturais;
- p) promover distúrbio psicológico e comportamental em situação de angústia ou em condições que não permitam a expressão de seus comportamentos naturais;
- q) outras práticas que possam ser consideradas e constatadas como maus-tratos pela autoridade ambiental, sanitária, policial, judicial ou outra qualquer com essa competência;
- r) mantê-los presos ou atados, por tempo indefinido, por meio de corda ou corrente, menor que dez metros, sem o sistema vai e vem de no mínimo dez metros, e peso superior a dez por cento do peso do animal;
- s) mantê-los confinados, por tempo indefinido, em espaços cujos tamanhos não sejam compatíveis com a espécie e porte, e que implique na impossibilidade de manifestar seu comportamento natural;
- t) sacrificá-los com atos de crueldade.

VIII - Necessidades dos animais:

- a) físicas e ambientais: espaço suficiente e apropriado para definir suas áreas de atividade, por exemplo: para descanso e para dormir confortavelmente, para **se abrigar e se**



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15 / 12 / 2023

esconder ou se isolar, para eliminação de fezes/urina, entre outros, garantindo condições adequadas de sol/sombra, temperatura, umidade, ventilação, iluminação, distribuição e acesso a comedouros e bebedouros, boa higienização e desinfecção, quando for necessária;

b) comportamentais: ambiente apropriado para expressar sua vida e comportamento natural, por exemplo: definir seu território e delimitar seu espaço (áreas de atividade), construir um ninho, cuidar dos filhotes, correr, saltar, brincar, competir, socializar, entre outros, garantindo um bom nível de atividade e a oportunidade de escolha (preferências) e alternância dos seus comportamentos;

c) sociais: atividades e companhia de animais e/ou pessoas, garantindo suas preferências por viverem isolados, em pares ou em grupo; garantindo uma boa socialização aos filhotes; oferecendo oportunidades de interações, modulando os conflitos e brigas, identificando a organização social (hierarquia); garantindo a presença de áreas de isolamento e de afastamento, reconhecendo o uso do seu espaço;

d) psicológicas e cognitivas: boa estimulação ambiental (sensorial), psicológica e social, incluindo, por exemplo, atividades recreativas e exploratórias, de modo a prevenir o tédio (vazio ocupacional) e a frustração, além de outras emoções negativas, como o medo (ansiedade), tristeza (depressão), angústia, estresse, dentre outros, assegurando condições e tratamento que evitem sofrimento mental.

Art. 2º Fica proibido à permanência de todo e qualquer animal de grande porte solto nas vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso ao público, seja na zona urbana ou rural, sem a presença de seu Tutor ou Responsável.

Art. 3º Os animais de grande porte que se encontrarem nas condições descritas no art. 2º serão capturados e apreendidos por agentes públicos habilitados para este fim, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Departamento de Vigilância Sanitária e Zoonoses), Secretaria Municipal de Transportes ou Secretaria Municipal de Ordem Pública.

§1º A designação dos agentes públicos responsáveis pela captura e apreensão serão indicados por meio de portaria pelos respectivos Secretários da pasta.

§2º A coordenação das ações de captura e apreensão será de responsabilidade exclusiva da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 4º O Poder Público Municipal poderá estabelecer formas de convênio, consórcio, ou contrato com instituições ou pessoas jurídicas especializadas em resgates e proteção de animais descritos no Art. 1º, inciso I, promovendo, com isso, ações continuadas, voltadas para a pronta resposta de emergências, coibindo o abandono de animais e, concomitantemente, a prevenção de acidentes no âmbito do Município de São Gonçalo, atendendo a Lei Federal nº 9.605/1998 e suas regulações.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

Art. 5º As apreensões de animais deverão ser acompanhadas da lavratura de Termo de Apreensão, a ser lavrado pelo agente público designado, conforme previsto no Art. 3º e parágrafo 1º.

Parágrafo único: O Termo de Apreensão deverá ser lavrado em 03 (três) vias, devendo conter a data, hora e local da ocorrência, com a respectiva indicação das coordenadas geográficas; descrição de suas características físicas e/ou biológicas, gênero, condições físicas e descrição dos fatos constatados na ação.

Art. 6º O Poder Público Municipal, e/ou a Pessoa Jurídica conveniada, consorciada ou contratada, ficará responsável pela integridade física do animal apreendido desde sua captura até a entrega no local autorizado e/ou credenciado, onde este receberá a assistência necessária, abrangendo ainda as ações de transporte e avaliação física por médico veterinário habilitado e registrado junto ao Conselho de Classe, assegurando, desta forma, sua qualidade de vida e bem-estar.

I - Deverá ser assegurado ao animal apreendido:

- a) Transporte adequado ao seu porte, de forma a permitir-lhe conforto;
- b) Local com dimensões apropriadas ao seu porte e número de animais, de forma a permitir-lhes conforto, livre movimentação e possibilidade de exercitar-se;
- c) Oferecer alimentação de boa qualidade e administrada em quantidade compatível com as necessidades da espécie e observada sua fase de evolução fisiológica notadamente: idade, sexo, fêmea prenhe ou em fase de lactação e velhice;
- d) Fornecer água fresca, limpa e em quantidade farta;
- e) Manter comedouros e bebedouros em número, formato e quantidade tal que permita aos animais satisfazerem suas necessidades sem que haja obstáculos ou competição;
- f) Garantir que não sejam encerrados junto com outros animais que os aterrorizem ou molestem;
- g) Diagnósticos e/ou exames clínicos veterinários para verificação de sua saúde física;
- h) Realizar a introdução de medicamentos, quando se fizer necessário.

Art. 7º Estarão passíveis de apreensão qualquer animal de grande porte que:

I - For encontrado solto nas vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso ao público, ou em qualquer área do município, desacompanhado de seu Tutor ou Responsável;

II - Aqueles identificados em condições de maus tratos, em quaisquer espaços públicos ou privados em zona urbana ou rural.

Art. 8º O prazo da guarda e alojamento do animal apreendido será de 07 (sete) dias corridos, a partir de sua apreensão, ficando o animal à disposição do Tutor ou Responsável para sua retirada, desde que comprovada a sua tutela e devido pagamento de todas às custas



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15 / 12 / 2023

decorrentes da apreensão, transporte, estadias, medicação, alimentação, taxa de liberação, e outras quando couber.

Parágrafo único. Após o prazo previsto no caput o animal será encaminhado conforme incisos II a V do art. 13.

Art. 9º Todos os danos ao patrimônio público ou que impliquem perturbações no trânsito de veículos ou pedestres, resultante do abandono e/ou estado de soltura de animais de grande porte, serão de inteira responsabilidade de seus Tutor ou Responsáveis.

Parágrafo único. Quando o ato danoso for cometido sob a guarda do preposto, estender-se-á a este a responsabilidade a que alude o presente artigo.

Art. 10. É dever de todo Tutor ou Responsável de animais de grande porte:

- I. Manter a higiene do animal;
- II. Manter a higiene ambiental com remoção diária e destino adequado dos dejetos dos animais;
- III. Oferecer alimentação de boa qualidade e administrada em quantidade compatível com as necessidades da espécie e observada sua fase de evolução fisiológica notadamente: idade, sexo, fêmea prenhe ou em fase de lactação e velhice;
- IV. Fornecer água fresca, limpa e em quantidade farta;
- V. Manter comedouros e bebedouros em número, formato e quantidade tal que permita aos animais satisfazerem suas necessidades sem que haja obstáculos ou competição;
- VI. Manter os animais nos limites de sua propriedade, em local ventilado, garantindo-lhes proteção contra intempéries, ruídos excessivos, acesso a sol e área coberta;
- VII. Prover as vacinas legalmente obrigatórias dentro dos prazos recomendados pela medicina veterinária;
- VIII. Garantir que não sejam encerrados junto com outros animais que os aterrorizem ou molestem;
- IX. Realizar controle reprodutivo e destinação responsável dos filhotes, a fim de evitar que as fêmeas procriem ininterruptamente e sem repouso entre as gestações, de forma a prevenir danos à saúde do animal, crias indesejáveis e o consequente abandono de animais;
- X. Manter no mesmo recinto as fêmeas com as respectivas crias até o término do desmame;
- XI. Manter o animal em local com dimensões apropriadas ao seu porte e número de animais, de forma a permitir-lhes conforto, livre movimentação e possibilidade de exercitar-se;
- XII. Não manter presos por correntes, cordas, cabos ou similares;
- XIII. Não utilizá-lo como veículos movidos à tração animal e para transporte de cargas;
- XIV. Alojá-los em locais onde fiquem impedidos de fugir, agredir terceiros ou outros animais observando;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »
EM 15 / 12 / 2023

XV. Alojá-los em locais limpos e ventilados, evitando-se, com isso, a proliferação de pragas e vetores;

§ 1º Constatado o descumprimento do disposto no caput deste artigo ou em seus parágrafos, pelos agentes públicos designados conforme Art. 3º e parágrafo primeiro caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a aplicação dos Atos Administrativos através de:

I - Emissão de Notificação e Intimação que dê ciência para a regularização da situação;

II - Aplicação de Auto de Constatação e Auto de Infração em caso de persistência da irregularidade;

Art. 11. O Tutor ou Responsável do animal de grande porte deverá permitir o livre acesso dos Agentes Públicos ou Médico Veterinário nas dependências do alojamento do animal, sempre que necessário, bem como, acolher suas determinações.

Art. 12. Em caso de óbito do animal, caberá ao Tutor ou Responsável a disposição adequada do mesmo, ou seu encaminhamento ao serviço municipal competente.

Art. 13. O Poder Público Municipal, respeitadas as regulamentações e prazos previstos nessa lei, visando o acolhimento adequado ao animal de grande porte, poderá realizar as seguintes ações:

- I -** Resgate;
- II -** Adoção;
- III -** Doação;
- IV -** Leilão;
- V -** Sacrifício/Eutanásia.

Art. 14. Uma vez apreendido o animal, o agente público municipal designado poderá aplicar sanções ao Tutor ou Responsável, sem prejuízo de responsabilização administrativa, cível e criminal.

Art. 15. A multa será aplicada de acordo com a gravidade da infração, em situações que o abandono ou soltura de animais de grande porte sejam realizados em quaisquer espaços públicos ou privados em zona urbana ou rural.

I - Consideram-se Infrações:

a) Infrações Leves: São aquelas que não apresentam risco imediato à segurança pública ou que impliquem em impactos de baixa magnitude ao meio ambiente: multa de 05 (cinco) UFISG's.



PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

b) Infrações Graves: Refletem casos em que as consequências desse evento têm um impacto significativo, podendo envolver lesões ao animal ou a pessoa, bem como em riscos para a segurança dos motoristas e pedestres que compartilham a via pública ou outros de consequências negativas de relevância: multa de 10 (dez) UFISG's.

c) Infrações Gravíssimas: Envolvem situações de danos e ocorrências que resultem à exposição de risco, acidentes, perturbações de qualquer gravidade no espaço urbano ou rural e ainda o bloqueio nas vias públicas: multa de 30 (trinta) UFISG's.

Parágrafo único: Em casos que o Tutor ou Responsável for reincidente, independentemente de ser o mesmo animal de apreensões anteriores ou não, a multa terá o seu valor acrescido em 100% (cem por cento).

Art. 16. Para a concessão da liberação do animal, após apreensão, o Tutor ou Responsável deverá arcar com os seguintes custos:

I - Taxa de liberação: equivalente a 08 (oito) UFISG's;

II - Despesas efetuadas com guarda, permanência, alimentação e cuidados de rotina diária: equivalente a 02 (dois) UFISG's por dia.

Parágrafo único: Em casos que o Tutor ou Responsável for reincidente, independentemente de ser o mesmo animal de apreensões anteriores ou não, a taxa de liberação terá o seu valor acrescido em 100% (cem por cento).

Art. 17. Os valores arrecadados serão recolhidos à municipalidade, com percentual de 30% (trinta por cento) destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FMMADS.

Art. 18. Caso o pagamento das despesas não seja efetuado, os atos serão remetidos para inscrição e cobrança do débito, cujo valor será acrescido de 10% (dez por cento) de multa moratória para pagamento administrativo na Procuradoria, e de 20% (vinte por cento) para pagamento judicial.

Art. 19. O Poder Público Municipal, e/ou a Pessoa Jurídica conveniada, consorciada ou contratada, ficará responsável pela emissão da Guia de Transporte Animal (GTA) ou documento similar de mesmo valor legal, no ato de sua liberação, conforme previsto no Art. 8º desta Lei.

Art. 20. Todos os cuidados pertinentes ao animal após sua liberação, inclusive seu transporte, ficará às expensas de seu Tutor ou Responsável.

Art. 21. Fica desobrigado o Poder Público Municipal de notificar o Tutor ou Responsável sobre a apreensão do animal, ficando tão somente responsável pela publicação do Auto de Apreensão no Diário Oficial Eletrônico do Município, especificando a data, hora e local da ocorrência, com a respectiva indicação das coordenadas geográficas; descrição de



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

suas características físicas e/ou biológicas, gênero, condições físicas e imagem fotográfica do animal.

Art. 22. Caberá a esta municipalidade a elaboração e a implantação do programa para inserção de microchip de identificação em animais de grande porte.

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de dezembro de 2023

NELSON RUAS DOS SANTOS
Prefeito